

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 67

INFORME POSITIVO

30 de enero de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO ENE30'26AM9:55 *gmur*

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 67, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que lo acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA



La Resolución Conjunta del Senado tiene el propósito de ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, la transferencia al Municipio de Vega Alta de las instalaciones de un almacén perteneciente a la Autoridad Escolar de Alimentos y al Departamento de Educación, localizado en la Carretera 647, Barrio Candelaria, Vega Alta, Puerto Rico, 00692; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La medida se fundamenta en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", que creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) para disponer de propiedades inmuebles del gobierno, sus agencias, corporaciones e instrumentalidades en desuso, para los municipios y entidades sin fines de lucro, para que puedan ser utilizadas para el bienestar común.

Ante ese panorama, el Municipio de Vega Alta interesa adquirir una propiedad perteneciente a la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación.

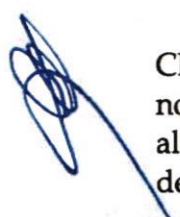
Se trata de un almacén ubicado en la Carretera 647, Barrio Candelaria, Vega Alta, en desuso, que no responde a las necesidades inmediatas del sistema de comedores escolares.

El municipio, ante la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de proyectos municipales de impacto social y económico, que permitan mejorar la calidad de vida de sus residentes y fomentar el crecimiento sostenible de la comunidad, entiende que la localización y estructura lo convierten en un espacio idóneo para la implementación de un proyecto municipal a esos fines.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del proceso de evaluación de la R. C. del S. 67, solicitó memoriales explicativos al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, al Departamento de Educación y al Municipio de Vega Alta.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES



El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (en adelante, CEDBI), representado por su directora ejecutiva, la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, no se opone a la aprobación de la R. C. del S. 67 y reconoce el fin público de transferir al Municipio de Vega Alta las instalaciones del almacén para fortalecer su capacidad de preparación y respuesta ante emergencias, entre otras cosas.

Ahora bien, sostuvo que, conforme a lo dispuesto en PROMESA, la Ley 26-2017 y el Reglamento Único, el CEDBI no autoriza transferencias de titularidad libre de costo, sino a base del valor en el mercado evidenciado por tasación de no más de dos años. Igualmente, indicó que, una vez se corrobore u obtenga la información de titularidad, se le comunicará al Municipio para que presente su solicitud y darle el trámite correspondiente, en conformidad con el Reglamento Único y la Ley 26-2017. Por tanto, cualquier disposición deberá ajustarse a la normativa vigente.

Por último, el CEDBI solicitó que se modifique el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta a los fines de permitir al CEDBI evaluar otros negocios jurídicos, sin limitarlo a transferencia. Esta enmienda fue considerada y acogida por la Comisión e incorporada en el texto del entirillado electrónico que acompaña a este Informe.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico compareció mediante Memorial Explicativo representado por su Secretario, el Lcdo. Eliezer Ramos Parés. En el Memorial, comenzó con un breve trasfondo legal en el cual explica sus facultades y responsabilidades constitucionales para impartir educación primaria y secundaria en

Puerto Rico. Asimismo, expone su responsabilidad bajo la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico" para garantizar la educación y el desarrollo pleno de la persona y, para propender el desarrollo de las capacidades y talentos de los ciudadanos en Puerto Rico.

En lo pertinente, el Departamento de Educación destaca que el CEDBI y la Oficina Asesora de la Administración de Propiedades del DTOP son responsables de validar la titularidad, documentar las condiciones físicas de las estructuras y emitir su valorización monetaria. Ahora bien, según se desprende de su inventario de propiedades en desuso, pudieron constatar que, en efecto, las instalaciones del almacén están en desuso.

Por último, el Departamento reiteró que, aunque cuentan con información actualizada en sus bases de datos y expedientes físicos, como el CEDBI y DTOP realizan transacciones constantemente, puede que los sistemas no reflejen cambios recientes por transacciones en curso. Y, en lo pertinente, que es el CEDBI el que debe brindar la validación final sobre cualquier proceso previo relacionado con la propiedad y ofrece su colaboración para la implementación conforme al estado de Derecho imperante.

MUNICIPIO DE VEGA ALTA

El Municipio de Vega Alta compareció mediante una carta firmada por su honorable alcaldesa, María M. Vega Pagán en la cual informa estar a favor de la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 67. En la misma, acepta el traspaso del antiguo almacén de alimentos del Departamento de Educación ubicado en la Carr. 647 del Barrio Candelaria de dicho municipio.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno certifica que la R. C. del S. 67 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno reconoce el fin legítimo de la Resolución Conjunta del Senado 67 pues resulta cónsona con la política pública del Gobierno de Puerto Rico en la utilización adecuada de propiedades en desuso para fines de bienestar común y desarrollo municipal. Asimismo, se hace constar que la Comisión acogió las recomendaciones del CEDBI y fueron incorporadas en el texto del entirillado electrónico que acompaña a este Informe.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo de la Resolución Conjunta del Senado 67, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que lo acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Angel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 67

12 de mayo de 2025

Presentada por el señor González López

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA



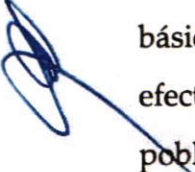
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar y disponer, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, la transferencia al Municipio de Vega Alta de las instalaciones de un almacén perteneciente a la Autoridad Escolar de Alimentos y al Departamento de Educación, localizado en la Carretera 647, Barrio Candelaria, ~~de dicho municipio~~ Vega Alta, Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la aprobación de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" se estableció como política pública la disposición de las propiedades inmuebles del gobierno, sus agencias, corporaciones e instrumentalidades en desuso, a los municipios y entidades sin fines de lucro, para que puedan ser utilizadas para el bienestar común. El Municipio de Vega Alta ha identificado una necesidad apremiante de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de proyectos municipales de impacto social y económico, que permitan mejorar la calidad de vida de sus residentes y fomentar el crecimiento sostenible de la comunidad. La falta de espacios adecuados ha limitado la capacidad del municipio para

implementar iniciativas que fortalezcan su infraestructura, brinden apoyo a sectores vulnerables y estimulen la economía local.

En ese sentido, el Municipio interesa adquirir una propiedad en desuso, perteneciente a la Autoridad Escolar de Alimentos y al Departamento de Educación. Se trata de un almacén ubicado en la Carretera 647, Barrio Candelaria, Vega Alta, Puerto Rico 00692. Dicho inmueble no está siendo utilizado ni responde a las necesidades inmediatas del sistema de comedores escolares. En cambio, su localización y estructura lo convierten en un espacio idóneo para la implementación de un proyecto municipal de gran envergadura.



Este proyecto se centrará en el establecimiento de un almacén municipal, que a su vez, contará con capacidad operativa para fungir como un centro de acopio y distribución estratégica de artículos esenciales. El mismo estará diseñado para mantener un inventario adecuado de suministros de primera necesidad, incluyendo alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene, equipos médicos básicos, entre otros. Su propósito principal será asegurar una respuesta inmediata y efectiva ante situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar a la población del Municipio de Vega Alta y sus comunidades vecinas.

La implementación de este centro permitirá al municipio mejorar significativamente su capacidad de preparación, respuesta y recuperación ante eventos adversos como huracanes, terremotos, inundaciones u otras situaciones que representen una amenaza a la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Además, facilitará la coordinación interagencial y comunitaria, reduciendo los tiempos de respuesta y asegurando una distribución equitativa de los recursos durante situaciones de emergencia.

Con el fin de maximizar el uso de los bienes públicos y promover el desarrollo municipal, se considera conveniente que esta propiedad sea transferida al Municipio de Vega Alta. Este traspaso permitirá la implementación de un plan integral de uso eficiente de los recursos municipales y estatales, promoviendo así el desarrollo económico, social y comunitario de Vega Alta.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles,
2 creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de
3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar y disponer, conforme a las disposiciones de la Ley
4 y su Reglamento, la transferencia al Municipio de Vega Alta de las instalaciones de un
5 almacén perteneciente a la Autoridad Escolar de Alimentos y al Departamento de
6 Educación, localizado en la Carretera 647, Barrio Candelaria, Vega Alta, Puerto Rico,
7 00692.

8 Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de ~~Propiedades~~ Bienes
9 Inmuebles, así como cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico,
10 deberá ~~proceder con~~ cumplir con lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, evaluando la
11 transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) días laborables
12 contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Si al finalizar dicho
13 término, el Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la
14 transferencia, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la
15 ejecución de esta.

16 Sección 3.- Las instalaciones descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta serán
17 transferidas en las mismas condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse esta
18 Resolución Conjunta sin que exista obligación alguna del Departamento de Educación por sí o a
19 través de la Autoridad Escolar de Alimentos de realizar ningún tipo de reparación o modificación
20 con anterioridad a su traspaso al Municipio de Vega Alta.

21 Sección 3 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego de
22 su aprobación.